附件

余姚市凤山街道余姚云成大境售楼部改造工程“5.30”一般坍塌事故调查报告

2023年5月30日11时许，余姚市凤山街道站南路南侧、金盛北路西侧的余姚云成大境8#楼物业办公室内，施工人员在进行墙体拆除作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约130.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，市公安局、市监委、市总工会、市住建局、 凤山街道办事处派员组成事故调查组，同时邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效” 和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况。

1.发包单位。余姚德宇置业有限公司（以下简称:余姚德宇置业公司），该公司成立于2019年10月12日，统一社会信用代码：91330281MA2GU8D382，法定代表人：李惠锋，公司类型：其他有限责任公司，注册资本：5000万，企业地址：浙江省余姚市五星佳苑1幢店面2号（自主申报），经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.承包单位。浙江君恒装饰有限公司（以下简称:浙江君恒装饰公司），该公司成立于2021年10月14日，统一社会信用代码：91330106MA7AXABR7Y，法定代表人：吴涛，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1000万，企业地址：浙江省杭州市西湖区瑞昌商务大楼601室，经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程监理；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。该公司取得了浙江省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书和安全生产许可证：建筑业企业资质证书编号：D233335905，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，证书有效期：2021年11月08日至2026年11月07日；安全生产许可证编号：（浙）JZ安许字〔2022〕019568，许可范围：建筑施工，证书有效期：2022年3月22日至2025年3月21日。

（二）事故工程有关情况。

2023年5月11日，余姚德宇置业公司与浙江君恒装饰公司签订《余姚云成大境项目售楼部改造工程》施工合同，工程名称：云成大境府项目售楼部改造工程，工程地点位于余姚市站南路南侧、金盛北路西侧，承包范围为售楼部改造工程，承包方式采取包工包料的形式，工程合同价款352937.42元，施工工期从2023年4月20日开工至2023年6月20日竣工完成，施工工期60日。2023年5月29日，双方另行约定通过签证的方式对物业办公室进行施工。

（三）事故现场勘察情况。

经现场勘察，事故发生地点在余姚市站南路南侧、金盛北路西侧的余姚云成大境8#楼物业办公室内。事故现场物业办公室中间墙体处于坍塌状态，坍塌的墙体长11.8米、高3.8米，拆除面积约44.84平方米，墙体厚度约0.2米，墙体结构为砖混结构（加气混凝土砌块），倒塌墙体属于非承重墙，死者倒在铁架子旁边的位置。






（事故现场图片）

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年5月30日上午11时许，刘晨光带领以哈尔布、来乃支铁、倪娃三名施工人员在云成大境8#楼售楼部物业办公室

内开展墙体拆除作业。刘晨光指挥施工人员利用电镐将墙体进行开孔分割，然后再用榔头将墙体的下面部分敲掉。上半部分墙体因榔头敲不到，于是以哈尔布、来乃支铁、倪娃取来了架子，打算爬上架子去敲上半部分墙体。刘晨光在旁边帮忙，来乃支铁将架子从窗户递过去的时候，以哈尔布看到上半部分墙体倒塌下来，以哈尔布和倪娃迅速闪开，同时大声喊叫刘晨光闪开，刘晨光躲闪不及被墙体压倒在地上。以哈尔布看到刘晨光头部流血，呼之不应，立即吩咐倪娃拨打“120”救援电话和“110”报警电话，同时自己前往售楼部通知相关人员前来现场进行处置。

（二）事故应急救援情况。

11时15分左右，“120”救护车到达现场，救护人员发现刘晨光意识丧失，呼之不应，无胸廓起伏，全身多处流血，然后采取了必要的救治措施。11时38分左右，倪娃随救护车将刘晨光送至余姚市人民医院进行抢救，12时04分左右，刘晨光经医院抢救无效宣布死亡。

三、事故善后处置情况

事故发生后，经涉事单位与死者亲属多次协商，2023年6月6日，浙江君恒装饰公司与死者亲属达成赔偿协议，一次性支付刘晨光亲属死亡赔偿金130.3万元，善后处置工作平稳。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

本次事故造成1人死亡。死亡人员：刘晨光，男，1992年02月10日出生，公民身份号码：4104**********639，户籍住址：河南省平顶山市新华区光明北路西*******，是浙江君恒装饰公司临时雇佣员工。

（二）直接经济损失情况。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约130.3万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因。

刘晨光安全意识淡薄，墙体拆除施工过程中，未佩戴安全帽，采用由下而上、底部掏掘的作业方式，用电镐将下面部分墙体实施开孔分割，再用铁锤敲砸墙体，违规冒险作业，下半部分墙体被掏掘后因上半部分失去支撑而坍塌，直接导致事故的发生。

（二）间接原因。

1.浙江君恒装饰公司，在墙体拆除前未对施工人员进行书面安全交底，未对施工人员进行安全技能教育和培训；施工现场安全管理不到位，未指派专人对施工现场实施安全监管，未及时发现并制止施工人员违规冒险作业的行为。

2.余姚德宇置业公司，工程发包未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，没有明确双方的安全管理职责；对工程承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并

消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质。

经过对事故原因的调查分析，事故调查组调查认定，该起事故是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议。

1.刘晨光，浙江君恒装饰公司临时雇佣员工，安全意识淡薄，违规冒险作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.1、5.1.2和5.1.3的规定。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免于追究责任。

2.吴涛，浙江君恒装饰公司法定代表人，安全生产主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产管理职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定。对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予相应的行政处罚。

3.张惠锋，余姚德宇置业公司法定代表人，安全生产主要负责人，未有效履行安全生产管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由市应急管理局依法给予相应的行政处罚。

4.潘晓腾，余姚德宇置业公司工程分管领导，未有效履行

安全生产管理职责，施工组织不合理，巡查、检查本单位安全生产工作不到位。对事故的发生负有责任，建议余姚德宇置业公司按照本公司规章制度作出处理，处理结果报市应急管理局。

5.朱百洪，余姚德宇置业公司高级土建工程经理，未有效履行安全生产管理职责，施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止施工人员的违规冒险作业行为。对事故的发生负有责任，建议余姚德宇置业公司按照本公司规章制度作出处理，处理结果报市应急管理局。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议。

1.浙江君恒装饰公司。安全生产主体责任不落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十五条的规定。对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予相应的行政处罚。

2.余姚德宇置业公司。安全生产主体责任不落实，其行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予相应的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

针对该起事故发生的原因和存在问题，事故调查组特提出如下事故防范措施和整改建议:

（一）切实落实企业安全生产主体责任。

1.浙江君恒装饰公司，要认真吸取本次事故教训，强化安全生产主体责任的落实，建立和完善安全生产管理制度和操作规程，严格按照施工规范进行施工，包含施工技术指导、施工过程管控等；强化施工人员安全操作规程和安全操作技能教育和培训，提高施工人员的安全意识、责任意识、风险意识。强化施工现场安全管理，落实施工现场安全监护，加强日常安全巡查检查，及时发现并制止施工人员的违规违章行为。

2.余姚德宇置业公司，要严格执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，加强外包工程合同管理，明确外包工程双方的权利和义务，规范建筑拆除改造工程现场安全管理，及时发现和消除生产安全事故隐患，采取有效的安全防范措施确保安全，从源头上遏制生产安全事故发生。

（二）切实落实属地监管部门安全监管职责。

市高铁新城建设指挥部要认真分析辖区内安全生产形势，健全和完善建筑工程领域安全监管工作机制，加强辖区内在建工程的监管工作，督促施工单位严格执行安全生产规章制度和操作规程，及时消除生产安全事故隐患，避免类似事故再次发生。

（三）切实落实行业主管部门安全监管职责。

市住房和城乡建设局要按照“管行业必须管安全”的要求，加强对属地行业管理部门的业务指导，建立健全相关制度和工作措施，推动属地政府建立网格化管理机制，发挥乡镇、

街道的日常巡查作用，确保建筑行业领域生产经营单位落实安全生产主体责任。

附件：余姚市凤山街道新建北路云城大镜府售楼部改造工程“5.30”一般坍塌事故调查报告讨论会签名表

余姚市凤山街道余姚云成大境售楼部改造工程

“5.30”一般坍塌事故调查组

2023年7月28日

附件

余姚市凤山街道新建北路云成大境府售楼部改造工程“5.30”一般墙体坍塌事故调查报告讨论会签名表

2023年7月28日

调查组职务	工作单位	签名
组长	张晓宇　余姚市应急管理局	
副组长	王伟波　余姚市应急管理局	
组员	李　洁　余姚市监察委员会	
	张建军　余姚市公安局	
	田　薇　余姚市总工会	
	高　键　余姚市住建局	
	吕　军　凤山街道办事处	
	罗潭卿　余姚市应急管理局	
	乐冬旭　余姚市应急管理局	

抄送：市公安局、市监委、市总工会、市住建局、凤山街道。

余姚市人民政府办公室　　2023年8月17日印发